

1503050-77.2022.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: André Luiz de Macedo

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... resolveram praticar crime de roubo majorado, para nss imediações do restaurante "Cabanhalos Fuegos" e aguardaram algum cliente do local se dirigir até os veículos estacionados em via pública, teriam abordados as vítimas Igor e Flávio e ordenaram que entrassem no veículo mencionado, sendo que Jefferson portava uma arma de fogo na cintura, . Ato contínuo, os denunciadoso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

3ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-140 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL

Processo nº:

1503050-77.2022.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2114523/2022 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON DONIZETE FERREIRA DOS SANTOS e outro

Vítima:

IGOR KILLER NUNES e outro

Aos 22 de julho de 2022, às 14:00h, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, Dr. André Luiz de Macedo, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento em que figuram como réus JEFFERSON DONIZETE FERREIRA DOS SANTOS e LUIZ FERNANDO APOLINÁRIO BALDAN, realizada por meio virtual, através da ferramenta Microsoft Teams, de acordo com o Provimento CSM nº 2651/2022. Presente na sala virtual a Dra Neiva Paula Paccola Carnielli Pereira - Promotora de Justiça. Presente na sala virtual o réu LUIZ FERNANDO APOLINÁRIO BALDAN, na estação virtual da administração da unidade prisional. Presente na sala virtual os seus defensores, o Drº Alecio de Oliveira Macedo OAB/SP 267828 e Draª Andreia Oliveira de Souza Santos OAB/SP 232230. Ausente na sala virtual o réu JEFFERSON DONIZETE FERREIRA DOS SANTOS, que não ingressou na videoconferência. Ausente o seu defensor, o Drº Matheus Piovatto Lindo OAB/SP 371125. Inicialmente, a pedido da defesa de Luiz Fernando, foi solicitado contato prévio e reservado com o acusado, sendo determinado pelo MM. Juiz a presença exclusivamente do defensor e réu na "sala virtual", garantindo-se a entrevista reservada. Pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo presença de defensor do réu Jefferson nesta audiência, determino o DESMEMBRAMENTO em relação a ele. Decreto a REVELIA de JEFFERSON DONIZETE FERREIRA DOS SANTOS. Seguirá a instrução unicamente em relação ao réu Luiz Fernando." Foram ouvidas, nesta audiência, as vítimas e duas testemunhas comuns, sendo ao final interrogado o réu Luiz Fernando, por teleconferência, através da ferramenta Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham requerimentos de diligências. Não havendo mais provas a produzir o MM.

Juiz deu por encerrada a instrução e determinou a imediata realização dos debates orais, através da ferramenta Microsoft Teams. O Ministério Público apresentou alegações finais orais, gravadas. A defesa de Luiz Fernando apresentou suas alegações finais por escrito neste ato. MM. Juiz: "LUIZ FERNANDO APOLINÁRIO BALDAN, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, através de seu advogado que firma a presente, mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar suas alegações finais, pelos fatos e razões aduzidas a seguir: O réu está sendo processado nas sanções prevista no artigo rtigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal de crimes (art. 70 do CP), por ter supostamente no dia 07 de abril de 2022, por volta das 21h30min, previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo contra as vítimas Igor Killer Nunes e Silva e Flávio de Souza Costa, 01 (um) aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone 08, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo A20, 01 (um) par de óculos de sol da marca GOODR, 01 (uma) carteira de couro contendo documentos pessoais e R\$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro, 01 (um) relógio marca Garmin Fenix 5, 01 (um) par de tênis da marca 'Nike', pertencentes à primeira vítima; 01 (uma) carteira de couro contendo documentos pessoais e R\$ 100,00 (cem reais) em dinheiro, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo J5, 01 (um) par de tênis da marca 'Asics', pertencentes ao segundo ofendido; além do veículo TOYOTA HILUX, cor prata, placas EZX 6150, pertencente à "Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ligada à UFSCAR ("Universidade Federal de São Carlos"), bens constantes do boletim de ocorrência. Contou ainda, que os denunciados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, resolveram praticar crime de roubo majorado, para nss imediações do restaurante "Cabanha Los Fuegos" e aguardaram algum cliente do local se dirigir até os veículos estacionados em via pública, teriam abordados as vítimas Igor e Flávio e ordenaram que entrassem no veículo mencionado, sendo que Jefferson portava uma arma de fogo na cintura, . Ato contínuo, os denunciados ocuparam os bancos traseiros e Igor conduzia o automóvel sob a mira da arma de fogo apontada para si, situação que perdurou por aproximadamente 10min. Neste ínterim, Luiz Fernando coletava os pertences das vítimas, os quais foram entregues sob constantes ameaças de morte e tapas na cabeça. O réu foi citado e interrogado. Em juízo, foram ouvidas a vítima e as testemunhas. Encerrada a instrução criminal, o nobre representante do Ministério Público pleiteou o acolhimento do pedido formulado na peça inaugural. Em que pesem as considerações do digníssimo representante Ministerial, a presente ação penal deverá, data venia, ser julgada improcedente, uma vez que as provas carreadas nos autos são insuficientes para uma condenação, já que não apontam com precisão ter o acusado participado dos delitos em tela, conforme será demonstrado a seguir: Ao ser interrogado na fase policial o réu confessou o crime. Declarou que "Que não possui passagem na polícia; Que não possui advogado; Que não está com Covid; Que não possui filhos; Que reside com sua genitora, pois está de passagem; Que chegou de Belo Horizonte MG no mês de novembro 2021; Que estava trabalhando como servente de pedreiro; Que estava trabalhando no Bairro Romeu Tortorelli; Que a obra era do dono do Supermercado Zago; Que há três semanas acabou e está desempregado; Que ganhava R\$ 80,00 por dia de segunda a sexta-feira; Que estava em companhia de Ricardo; Que Ricardo paradinho-sic, branco, cabelo liso, idade acima de 30 anos de idade, 1 metro e 80cm; Que conheceu Ricardo no Bairro Santa Felícia; Que se encontrava com Ricardo na Praça do Chá, pista de skat e próximo à escola do Bento no Bairro Santa Angelina; Que conhece Ricardo há dois anos, porque já veio outras vezes visitar sua genitora; Que em Belo Horizonte trabalha como barbeiro; Que possui salão em sociedade com amigo Lucas Almeida; Que esta no salão há quatro anos; Que nesta data por volta das 19h encontrou Ricardo no caminho do mercado; Que Ricardo chamou o interrogando para roubar uma caminhoneta; Que Ricardo estava portando uma arma de ar soft, pistola tipo .40; Que aguardaram os dois entrarem no veículo Hilux para anunciarem; Que o assalto ocorreu no meio da rua, local onde a caminhoneta estava estacionada; Que não sabe o nome do restante em São Carlos, sabe dizer que é ao lado da pista de skat; Que Ricardo anunciou o assalto e entram no banco de trás da camioneta; Que andaram cerca de 08 (oito) quarteirões e depois soltaram as vítimas

e assumiram a direção; Que subtraíram os tênis das vítimas carteiras e telefones; Que os telefones e a carteira sem o dinheiro jogaram na via pública; Que em uma carteira tinha R\$ 100,00 e na outra R\$ 122,00 em dinheiro; Que neste ato reconhece Jeferson Donizete Ferreira dos Santos como a pessoa que se identificou como Ricardo e praticou o assalto em companhia do interrogando; Que Jefferson era que esta com a réplica de pistola; Que o interrogando também vestiu o avental dos proprietários da camioneta que esta na mala dentro do carro; Que o interrogado trajava camiseta preta e calça Jean muito desbotada, quase branca; Que Jefferson trajava camiseta cinza e calça cor escura jeans; Que Jefferson estava pilotando camioneta Hilux; Que o interrogando não sabe dirigir; Que não sabe dizer porque estavam vindo para Araraquara; Que o interrogando iria ganhar R\$ 5.000,00, pois segundo Jefferson iriam vender a camioneta por R\$ 10.000,00; Que quando avistaram a viatura da policia tentaram fugir por alguns metros; Que abandonaram veículo e tentaram fugir a pé; Que o interrogando foi loco preso; Que Jefferson conseguiu fugir; Que Jefferson conseguiu levar a réplica de pistola; Que o celular apreendido deve ser de Jefferson, pois não tem celular; Que o telefone "melhorzinho"- sic jogaram na via pública porque Jefferson mandou; Que sua genitora foi avisada da prisão pelo telefone 016-99120-9887; Que chegou neste plantão calçado com o tênis da vítima o qual foi reconhecido. Que não apresenta qualquer lesão; Que não sabia qual carro iriam roubar; Que só foi na emoção." Confessou também em juízo. Contudo, a confissão do réu não tem valor absoluto, pois no processo penal não vige o caráter "probatio probatissima". Nesse sentido: "A Confissão do réu, por si só não tem condições para embasar um decreto condenatório, ainda que tenha um passado dedicado à prática ilícita" (Ap 40.043, TACRIM SP, Rel. Goulart Sobrinho, RT 436/406) "O artigo 197 do Código de Processo Penal estabelece os critérios de aferição para o valor da confissão, vinculando-se ao demais elementos probatórios colhidos no processo. Ora, se nenhuma prova foi acolhida durante a instrução criminal, a confissão por si só não poderá ser exigida como fundamento único da condenação, caso contrário estaríamos revigorando antigo princípio medieval em que era considerada a rainha das provas, a "probatio probatissima". O seu valor no nosso sistema processual é relativo, devendo o juiz confrontá-la necessariamente com outros elementos de prova colhidos no curso do processo. Se restar isolada, seu desvalor patenteia-se". (Ap. n. 162.579-3, 3º Câmb., rel. Des. Franco de Godoi, j. 21.11.94, v.u.) E, ainda, com bem nos ensina o Nobre Mestre Jurista Júlio Fabrini Mirabeti, ao se referir ao valor da confissão: "Como diz a própria Exposição de Motivos, a própria confissão do acusado não constitui fatalmente, prova plena de sua culpabilidade, já que todas as provas são relativas, nenhuma delas tendo valor decisivo" (In Processo Penal, São Paulo, Atlas, 1996, 6ª Edição, página 285). Temos, pois, que somente a confissão do réu não autoriza um decreto condenatório, sendo imprescindível outras provas carreadas aos autos. Em juízo foram ouvidas testemunhas de acusação e as vítimas. As vítimas declararam o ocorrido e reconheceram o réu. Salienta-se que, se por um lado, por ter sofrido diretamente a ação, está a vítima mais capacitada a reproduzir os fatos, devido a este mesmo aspecto não dispõe de condições de oferecer relato isento de parcialidade e fatores emocionais. Sua vontade encontra-se maculada, devido à dor e indignação, à perturbação que o delito provoca em seu espírito, não sendo possível exigir-se o oferecimento de declaração imparcial, dotada da força probante necessária a respaldar um desfecho condenatório sob o crivo da verdade real. Por mais honesto que seja, tenderá o ofendido a falsear a verdade, já que sua avaliação inexata do ocorrido é perfeitamente normal, não podendo ser exigido de um ser humano, pleno de limitações e fraquezas, a absoluta objetividade e imparcialidade irrepreensível. A respeito: "Inadmissível condenar-se o réu ante simples palavra do ofendido, não corroborada por outros elementos de prova, pois todo crime provoca no ofendido perturbação que, tornando-lhe difícil a percepção exata das coisas, enseja a possibilidade de erro" (Ap. 37.947, TACrimSP, Rel. Ricardo Couto). Assim uma condenação criminal não pode ser ditada por mero juízo de probabilidade, mas sim, tem que estar alicerçada em elementos seguros, o que inocorre na hipótese em exame. Foi ouvido também os policiais Militares que relataram os fatos e reconheçam o réu. Como é fartamente sabido o depoimento

prestado por policiais são suspeitos e não devem servir de único fundamento à sentença condenatória. Podem dizer o que querem, razão pela qual não produzem a prova corretamente. Conforme entendimento jurisprudencial: A Jurisprudência relativa à não suspeição dos depoimentos policiais ultimamente tem encontrado séria resistência no seio dos Tribunais, em face das fundadas suspeitas de que maus policiais, em número cada vez mais crescente, vêm forjando flagrantes, relativos à prática de delitos relacionados com entorpecentes, com os mais inconfessáveis propósitos (TACRIM/SP - Ac. - Rel: Silva Leme - RT 457/377). A função de maior relevância da polícia é obter dados convincentes, que informem a atuação da Promotoria de Justiça. A opinião de que estará bem lastreada a acusação apenas com o testemunho dos policiais e de que seriam eles suficientes, importa em quebra do princípio do contraditório e em descaso ao princípio da inocência presumida (TJSP - Ac. - Rel: Andrade Vilhena - RT 434/322). A verdade é que a prova produzida pela acusação durante a instrução criminal não tem o condão de incriminar o réu "Sem que exista no processo uma prova esclarecedora da responsabilidade do réu, a sua absolvição se impõe, eis que a dúvida autoriza a declaração do "non liquet", nos termos do art. 386, VI, CPP" (RT. 389/333). Desta forma, a defesa requer a Vossa Excelência seja julgada improcedente a ação penal, para o fim de ABSOLVER o acusado LUIZ FERNANDO APOLINÁRIO BALDAN, com fundamento no artigo 386, inciso IV, V, VII, do Código de Processo Penal, por ser medida da mais inteira Justiça. DAS TESES SUBSIDIÁRIAS: Em caráter subsidiário, caso não seja este o entendimento adotado, o que se admite por mera argumentação e ainda por apego aos princípios da oportunidade e da ampla defesa pleiteia-se: a) a redução da pena em razão da confissão espontânea do acusado, conforme circunstância atenuante obrigatória do artigo 65, inciso III, alínea, "d"; b) seja afastada a causa de aumento do inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal. Pleiteia a Defesa, também, seja afastada a causa de aumento do concurso de agentes, pois não ficou provado no curso do processo ter havido prévio ajuste para a prática do delito, circunstância necessária para o reconhecimento da causa de aumento. Nesse sentido: "Não basta para configurar a co-autoria o simples auxílio material, sendo necessário demonstrar-se um acordo de vontades no sentido de uma participação ciente e consciente na obtenção do resultado visado pela prática do ato ilícito". (TACRIM - SP - AC - Rel. Juiz Camargo Sampaio - JUTACRIM 70/199) c) Do afastamento 157, §2º-A, inciso, no crime de roubo, a perícia é necessária para demonstração de sua potencialidade lesiva, sendo afastada a causa de aumento pertinente acaso não elaborado ou não juntado aos autos o respectivo laudo, e como confessado a arma não passava de um simulacro. d) DA FIXAÇÃO DA PENA E DO REGIME Requer a defesa seja fixada pena base no mínimo legal, com regime diverso do fechado para iniciar o cumprimento. Requer, ainda, seja considerado o tempo de prisão provisória para fixar o regime prisional. e) possibilidade de apelar em liberdade, nos moldes do artigo 594 do CPP e o artigo 8, item 2, alínea "h", da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos - Pacto de San José." Em seguida, a audiência virtual foi encerrada. Permaneceu na sala apenas o MM. Juiz, que proferiu a seguinte sentença: "Vistos. LUIZ FERNANDO APOLINÁRIO BALDAN e JEFFERSON DONIZETE FERREIRA DOS SANTOS, qualificados a fls.29 e 35, foram denunciados como incursos nas penas do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal de crimes (art. 70 do CP), porque, segundo a denúncia, no dia 27 de abril de 2022, por volta das 21h30, na Rua Miguel Petroni, 2191, Jardim Bandeirantes, nesta cidade e comarca de São Carlos, previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo contra as vítimas Igor Killer Nunes e Silva e Flávio de Souza Costa, 01 (um) aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 08, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo A20, 01 (um) par de óculos de sol da marca GOODR, 01 (uma) carteira de couro contendo documentos pessoais e R\$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro, 01 (um) relógio marca Garmin Fenix 5, 01 (um) par de tênis da marca 'Nike', pertencentes à primeira vítima; 01 (uma) carteira de couro contendo documentos pessoais e R\$ 100,00 (cem reais) em dinheiro, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo J5, 01 (um) par de tênis da marca 'Asics', pertencentes ao segundo ofendido; além do veículo TOYOTA HILUX, cor prata, placas

EZX 6150, pertencente à “Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ligada à UFSCAR (“Universidade Federal de São Carlos”), bens constantes do boletim de ocorrência de fls. 13/17 e auto de exibição e apreensão de fls.20. Apurou-se que, os denunciados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, resolveram praticar crime de roubo majorado. Para tanto, na data supracitada, dirigiram-se até as imediações do restaurante “Cabanha Los Fuegos” e aguardaram algum cliente do local se dirigir até os veículos estacionados em via pública. Seguindo o plano traçado, os assaltantes abordaram as vítimas Igor e Flávio e ordenaram que entrassem no veículo mencionado, sendo que Jefferson portava uma arma de fogo na cintura. Ato contínuo, os denunciados ocuparam os bancos traseiros e Igor conduzia o automóvel sob a mira da arma de fogo apontada para si, situação que perdurou por aproximadamente 10min. Neste ínterim, Luiz Fernando coletava os pertences das vítimas, os quais foram entregues sob constantes ameaças de morte e tapas na cabeça. Após a subtração, os denunciados deixaram as vítimas em uma mata nesta comarca e fugiram rapidamente do local, na posse da res furtiva, rumo à cidade de Araraquara/SP. Posteriormente, com a ajuda de populares, os ofendidos conseguiram acionar a Polícia Militar sobre o delito perpetrado. Desta feita, policiais militares acionados via COPOM para atendimento da ocorrência se depararam com o veículo Toyota/Hilux roubado na rotatória da Avenida Sete de Setembro – Centro –Araraquara/SP. Ao avistarem a viatura policial, o condutor e passageiro do veículo abandonaram o bem, em desobediência à ordem de parada, tentando a fuga a pé. Contudo, Luiz Fernando foi detido logo na sequência, sendo encontrado o dinheiro das vítimas em sua posse e calçado com o tênis de propriedade da vítima Igor, bem como trajava o avental da empresa daquele. Foram recuperados, ainda, um celular, dinheiro, um relógio, roupas, objetos de trabalho. Em buscas no interior do veículo, foi encontrado um aparelho celular de propriedade de um dos assaltantes que conseguiu fugir, possibilitando a identificação de JEFFERSON DONIZETE FERREIRA DOS SANTOS como um dos autores do delito. No dia subsequente aos fatos, Igor e Flávio foram intimados a comparecer nas repartições policiais e reconheceram, pessoalmente, sem sombra de dúvidas, LUIZ FERNANDO APOLINÁRIO BALDAN como um dos autores do delito (fls. 23 e 24) e, na mesma oportunidade, Igor reconheceu, por meio de fotografias, JEFFERSON DONIZETE FERREIRA DOS SANTOS como o assaltante que lhe apontou a arma de fogo (fls. 25). Recebida a denúncia (fls.85), houve citação e defesa preliminar, sem absolvição sumária (fls.15/158). Nesta audiência foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas comuns, sendo ao final interrogado o réu, por teleconferência, através da ferramenta Microsoft Teams. Foi decretada a revelia do corréu Jefferson, com determinação de desmembramento dos autos em relação a ele. Nas alegações finais, em relação ao réu Luiz Fernando, o Ministério Público pediu a procedência nos termos da denúncia, com o reconhecimento do concurso formal, uso de arma de fogo, regime inicial fechado e, em relação ao réu Jefferson, reiterou os pedidos anteriores da decretação da prisão preventiva. A defesa do réu Luiz Fernando pediu a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso IV, V, VII, do Código de Processo Penal, reconhecimento da atenuante da confissão, afastada a causa de aumento do concurso de agentes, afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo, pena base no mínimo legal, com regime diverso do fechado e direito ao recurso em liberdade . É O RELATÓRIO. DECIDO. Em que pesem os argumentos da I. Defesa, não estão presentes as hipóteses de absolvição invocadas. As duas vítimas, em juízo, reconheceram

o réu Luiz Fernando. Os policiais militares confirmaram que o prenderam na ocasião e também o reconheceram na audiência. Não há dúvida, assim, de que Luiz Fernando foi coautor do roubo, praticado em concurso de agentes e com emprego de arma. Ele próprio, ademais, confessou no inquérito (fls.11/12) e hoje, confessou também em juízo (exceto o emprego de arma de fogo). Não há dúvida, contudo, sobre autoria e materialidade do crime. A causa de aumento do emprego de arma de fogo deve ser reconhecida, não obstante Luiz Fernando afirme que se tratava de um simulacro. Desnecessária a apreensão e perícia dela porque houve fuga do outro indivíduo que o acompanhava e, nesse contexto, houve tempo para que a arma fosse levada e fosse evitada a apreensão. Inviável, assim, o afastamento dessa causa de aumento, notadamente porque as vítimas disseram ter sido ameaçadas com arma de fogo. É ônus

do réu demonstrar que a arma não era verdadeira e, quando dele não se desincumbe, impõe-se o reconhecimento da causa de aumento. Nesse sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo. 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020). 3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus. 4. O regime foi corretamente fixado com base no quantum da pena e na gravidade concreta da conduta, "praticado com truculência tamanha que desborda do tipo penal, ainda mais em concurso de agentes, com ostentação de arma de fogo e contra vítima grávida". 5. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 699.286/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022 – grifos nossos.) No concurso entre causas de aumento previstas na parte especial, prevalece a que mais aumenta, no caso a do emprego de arma de fogo, com elevação maior do que a do concurso de agentes (art.68, parágrafo único, do CP). Houve duas vítimas, com patrimônios distintos, conforme denúncia e, sendo assim, reconhece-se o concurso formal, com aumento de fração no mínimo legal. O réu é primário e de bons antecedentes (fls.46/49). Em favor dele reconhece a atenuante da confissão. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e condeno LUIZ FERNANDO APOLINÁRIO BALDAN como incurso no art.157, §2º, II e 2º-A, I, c.c. art,65, III, "d", e art.70 do CP. Passo a dosar a pena. Atento aos critérios do art.59 do CP, considerando o elevado valor dos bens subtraídos e a ousadia demonstrada na ação, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, em quatro anos e seis meses de reclusão, mais onze dias-multa, no mínimo legal. Em razão da confissão, reduzo a sanção ao mínimo de quatro anos de reclusão e dez dias-multa, no mínimo legal. Reconhecido o emprego de arma de fogo (causa que mais aumenta, nos termos do art.68, parágrafo único, do CP), elevo a sanção em 2/3, perfazendo a pena de seis anos e oito meses de reclusão, mais dezesseis dias-multa, no mínimo legal. Pelo concurso formal, com duas vítimas, elevo a sanção em 1/6, perfazendo a pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 18 (dezoito) dias-multa, no mínimo legal. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art.33, e parágrafos, do CP, posto que o delito envolve acentuada culpabilidade, subtração de veículo e bens de valor global elevado, tudo aliado à ação premeditada e ousada, tudo indicando que regime diverso do fechado não se mostra proporcional ao fato praticado, não bastando à adequada individualização da pena, especialmente para a reprovação e prevenção contra a prática de novas infrações. Observe que a confissão já foi considerada na segunda fase da fixação da pena, em benefício do réu. Presentes os requisitos da prisão preventiva (fls.54/55) e observando que o roubo, no caso analisado, evidencia periculosidade concreta e, com isso, afronta à garantia da ordem pública, não é possível o recurso em liberdade. Comunique-se o presídio em que se encontra Luiz Fernando. Quanto ao réu revel (Jefferson), em relação ao qual foi determinado, nesta audiência, o desmembramento dos autos, observe que a prova hoje colhida, bem como o relato de fls.11/12 fornecem suficientes indícios de autoria de possível coautoria no delito. Embora citado e intimado, não compareceu em audiência. Os mesmos motivos que justificam a prisão cautelar de Luiz Fernando se aplicam a Jefferson, até porque teria sido dele a iniciativa do cometimento do delito, destacando-se que tornou-se revel. Tal conduta, aliada aos antecedentes

indicados a fls.97/100, com possível reincidência específica (fls.99), indicam a necessidade da prisão cautelar para impedir a continuidade de possível ciclo delitivo, bem como para garantir a ordem pública, razão pela qual decreto a prisão preventiva de Jefferson Donizete Ferreira dos Santos, devendo ser expedido mandado de prisão. Concluído o desmembramento, venham conclusos para designação de audiência em relação ao réu Jefferson. As partes deverão ser intimadas pelos respectivos portais e o réu por oficial de justiça, observando-se que a audiência foi realizada por teleconferência, encerrando-se a gravação após as alegações finais. Publique-se. Comunique-se." Nada mais. Eu, ALINE CAMPESAN MOURAO, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA